

1500127-63.2022.8.26.0042

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA

Comarca: Altinópolis

Foro: Foro de Altinópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIELE RENATA MOLICA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA

VISTOS.

MARIELE RENATA MOLICA foi denunciada como incurso nas sanções do artigo 33, caput da Lei 11.343/06 porque no dia 7 de abril de 2022, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Altinópolis

Foro de Altinópolis

Vara Única

Av. Dr. Alberto Crivelenti nº 555, . - Centro

CEP: 14350-000 - Altinópolis - SP

Telefone: (16)3665-2100 - E-mail: altinop@tjsp.jus.br

1500127-63.2022.8.26.0042 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500127-63.2022.8.26.0042

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIELE RENATA MOLICA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA

VISTOS.

MARIELE RENATA MOLICA foi denunciada como incurso nas sanções do artigo 33, caput da Lei 11.343/06 porque no dia 7 de abril de 2022, por volta das 21:10 horas, na rua Joaquim Ribeiro, 1226, na cidade de Santo Antônio da Alegria, comarca de Altinópolis, guardava a quantidade descrita na denúncia da droga vulgarmente conhecida como crack e cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A ré foi notificada e apresentou resposta à acusação (fls. 108/116). A denúncia foi recebida em 2 de junho de 2022 (fls. 117/118).

Em audiência de instrução a ré foi interrogada, foram ouvidas as testemunhas arroladas e as partes apresentaram suas alegações finais, oralmente.

É o sucinto RELATÓRIO.

Passo à FUNDAMENTAÇÃO e DECIDO.

A materialidade do delito foi provada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 89).

Com relação à autoria, a ré confessou integralmente os fatos, alegando que estava traficando para sustentar sua família.

A confissão da ré não é elemento isolado nos autos, e encontra respaldo nas provas produzidas nos autos, senão vejamos.

Os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento quando avistaram um usuário contumaz de entorpecentes na porta da casa da ré, e efetuaram a abordagem. Tal indivíduo disse que compraria drogas da ré. Assim, ingressaram no local e a ré confessou que guardava drogas para fins de realizar o comércio ilegal.

A testemunha Hamilton, usuário de drogas, confirmou que pretendia comprar drogas da ré, e que por isso estava naquele local.

De outra parte, ainda que os policiais não tenham presenciado a ré em atitude típica de traficância, tal circunstância não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal. Isso porque ela admitiu a propriedade da droga e o intuito de realizar a venda ilegal, além do que, a figura típica capitulada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 consiste em um tipo misto alternativo e tem como um de seus núcleos “trazer consigo, ou guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, pelas circunstâncias, está claro o propósito de tráfico, tanto pela quantidade quanto pela forma de acondicionamento do entorpecente.

Neste contexto, havendo, nos autos, seguros elementos de que a acusada trazia consigo expressiva quantidade de substância entorpecente, ela deve ser responsabilizado pelo delito descrito no caput do art. 33 da Lei 11.343/06.

Desta forma, comprovadas a materialidade e a autoria, de rigor a condenação da ré. Colocadas tais ponderações, passo a dosar a pena.

A pena-base da ré deve ser fixada em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, em razão da presença de todas as circunstâncias favoráveis do art. 59 do Código Penal.

Reconheço a agravante da reincidência (fls. 30), bem como a atenuante da confissão espontânea, compensando-as. Isto porque tanto a menoridade e confissão (personalidade do agente) quanto a reincidência são circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do CP, conforme precedentes do C. STJ: “O acórdão impugnado encontra-se em dissonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual a atenuante da menoridade relativa é preponderante e deve ser compensada com a agravante da reincidência” (STJ, HC 373.667/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe 21/11/2016).

Não há causas de aumento da pena.

A despeito da reincidência, reduzo a pena da ré em metade, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, por não haver notícia de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa. Ademais, este foi o primeiro envolvimento da ré com o tráfico de drogas, merecendo assim tal benefício, que deve ser concedido ao pequeno traficante nestas condições. O patamar se justifica pela

variedade de drogas, bem como pela circunstância de que o crack e cocaína são altamente viciantes e de alto apelo comercial; tudo em observância ao princípio da individualização da pena.

Ausentes outras causas modificativas, torno a pena definitiva da ré em 02 (dois) anos e (06) seis meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Fixo o regime aberto, pois o tráfico nestas circunstâncias (art. 33, § 4º da Lei Antidrogas) não é crime hediondo, devendo seguir os critérios gerais para imposição do regime de cumprimento de pena do art. 33 e seguintes do CP; tudo como já definido pelos tribunais superiores.

Sem benefícios penais, ante a reincidência.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido na ação penal que a Justiça Pública moveu contra MARIELE RENATA MOLICA, e a CONDENO como incurso no artigo 33, caput, c.c. § 4º, da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, (regime aberto) e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multas, no valor unitário mínimo.

Considerando o regime imposto para cumprimento de pena, a ré tem o direito de recorrer desta em liberdade. Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Determino a perda do dinheiro e demais bens apreendidos em favor da União. Proceda-se como de praxe.

Por fim, deixo de condenar a ré ao pagamento de custas processuais por se tratar de beneficiária da gratuidade judiciária (advogado nomeado em razão do convênio entre a OAB/SP e DPE/SP). Expeça-se certidão de honorários do patrono do réu, nos termos máximos da tabela.

P.I.C.

Altinópolis, 14 de julho de 2022.

ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA

Juiz de Direito - Assinatura Digital